



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

Expediente N° S01:0235181/2016 (Conc. 1328) CQ-JH

DICTAMEN N° 110

BUENOS AIRES, 18 MAY 2017

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01:0235181/2016 del registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado "ZARGAS PARTICIPACIONES S.L., FOSCAR HISPANO GESTIONES S.L., SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE BUENOS AIRES NORTE S.L. y DESARROLLADORA ENERGÉTICA S.A. S/ NOTIFICACION ARTICULO 8° LEY 25.156 (CONC. 1328)", ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. La operación de concentración económica notificada en fecha 3 de junio de 2016 consiste en la compra por parte de DESARROLLADORA ENERGÉTICA S.A. (en adelante "DESA") a ZARGAS PARTICIPACIONES S.L. (en adelante "ZARGAS") y a FOSCAR HISPANO GESTIONES S.L. (en adelante "FOSCAR") del 100% del capital social y derechos de voto de AES PAMPA ENERGY S.A. (en adelante "AES PAMPA") y a SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BUENOS AIRES NORTE S.L. (en adelante "SDEBAN") del 100% en el capital social y derechos de voto AESEBA S.A. (en adelante "AESEBA").
2. AES PAMPA es titular del 90% del capital social y derecho de voto de EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA SUR S.A. (en adelante "EDES") y AESEBA es titular del 90% del capital social y derecho de voto de EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA NORTE S.A. (en adelante "EDEN").
3. Como consecuencia de la operación notificada DESA adquiere el control directo sobre AES PAMPA y AESEBA y el control indirecto de EDES y EDEN.
4. La operación se instrumentó a través de una oferta de fecha 27 de mayo de 2016 aceptada el mismo día, tal como informaron y acreditaron las partes con los documentos agregados a fs. 531/532 y su traducción al idioma nacional a fs. 533/534.
5. El cierre efectivo de la transacción tuvo lugar en fecha 27 de mayo de 2016 y la operación fue notificada en tiempo y forma dentro del quinto día hábil de fecha mencionada.



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia



I.2. La Actividad de las Partes

I.2.1. La Compradora

6. DESA es una sociedad anónima de inversión constituida conforme las leyes argentinas, inscripta en el Registro Público de Comercio a cargo de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Se encuentra controlada por TESNIK HOLDINGS LIMITED (en adelante "TESNIK"), una sociedad constituida de conformidad con las leyes de Inglaterra y Gales, titular del 100% del capital social y en los derechos de voto.
7. TESNIK se encuentra controlada por CUXERY INTERNATIONAL S.A. (en adelante "CUXERY") una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República Oriental del Uruguay que es titular del 28,05% de su capital social y del 79,6% de los derechos de voto de la Compradora. El 71,95% del capital social y del 20,4% de los derechos de voto restantes son de titularidad CVI CVF III LUX MASTER S.Á R.L., CVI CVF II LUX MASTER S.Á R.L., CVI CHVF LUX MASTER S.Á R.L., CVI AA LUX MASTER S.Á R.L., EOC LUX MASTER S.Á R.L., Y CVI EMCVF LUX MASTER S.Á R. L, (en adelante y en forma conjunta denominadas las "ENTIDADES CVF").
8. CUXERY se encuentra controlada por el Sr. LUIS PABLO ROGELIO PAGANO que posee el 11,91% de la participación en el capital social. ¹
9. Sr. LUIS PABLO ROGELIO PAGANO co-controla por su participación del 50% de las acciones en la firma MAGINTEC ², una sociedad anónima de inversión con domicilio en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. Actualmente su única inversión es su participación en SIESA.
10. MAGINTEC participa en las siguientes sociedades:
11. SIESA es una sociedad anónima de inversión constituida conforme las leyes argentinas, domiciliada en la Provincia de Buenos Aires con objeto de inversión, controlada por MAGINTEC, titular del 59,40% del derecho a voto.

¹ El único accionista con acciones ordinarias con derecho a voto es el Sr. LUIS PABLO ROGELIO PAGANO. Las partes informaron que el capital social de CUXERY está compuesto por acciones ordinarias y acciones preferidas. Las acciones ordinarias tienen derecho a voto y representan el 11,91% de la participación en el capital social. Las acciones preferidas representan el 88,09% de la participación en el capital social restante.

² Asimismo, adquirió de forma indirecta a través de TESNIK el 50% restante de las acciones de MAGINTEC. Ello ocurrió en forma simultánea a la presente operación, y la misma se analiza en el Expediente S01: 0235184/2016 caratulado "MIGUEL ALFREDO MENDOZA CABRERA Y TESNIK HOLDINGS LIMITED S/ NOTIFICACION ARTICULO 8° LEY 25.156 (CONC. 1327)".



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

12. EDESA HOLDING una sociedad anónima de inversión, constituida conforme las leyes argentinas, domiciliada en la Provincia de Buenos Aires, controlada por SIESA que es titular del 78,44% de los derechos a voto.
13. EDESA es una sociedad anónima creada en relación con la privatización de la Dirección Provincial de Energía, titular de una licencia por 50 años para distribuir electricidad en la provincia de Salta y prestar diversos servicios de generación y distribución de electricidad. Si bien posee centrales de generación, la energía eléctrica que genera es en pequeñas proporciones y sólo para abastecimiento propio. Esto es, no genera para el mercado y en tal sentido, no participa como generadora en el Mercado Eléctrico Mayorista (en adelante "MEM"). Se encuentra controlada por EDESA HOLDING, quien es titular del 90% del derecho de voto. TESTNIK es titular en forma directa del 4.22% del capital social y derechos de voto.
14. ESED es una sociedad anónima que también obtuvo una licencia para la distribución de electricidad a zonas aisladas dentro de la Provincia de Salta, limitada a ciertos usuarios dispersos y con obligaciones específicas en cuanto a calidad de servicios y prestación de un servicio universal. Genera energía en base a la explotación del recurso solar, posee módulos fotovoltaicos para la transformación de energía solar en energía eléctrica, los cuales son normalmente instalados con financiamiento de diversos programas tales como el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Eléctricos Rurales ("PERMER") de la Secretaría de Energía, financiado por el Banco Internacional de Reconstrucción Fomento ("BIRF") y Fondo Fiduciario Mundial para el Medio Ambiente ("GEF"). En general alimentan a escuelas, domicilios, salas de primeros auxilios, etc., de manera individual. Se encuentra controlada por EDESA, quien es titular del 99,99% del capital social y derechos de voto. El restante 0,01% es de titularidad de SIESA.

I.2.2. La Vendedora

15. ZARGAS es una sociedad limitada que fue inscripta en el Registro Público de Comercio a cargo del Registro Mercantil de Madrid el 14 de enero de 2011. La actividad principal es una sociedad holding.
16. FOSCAR es una sociedad limitada que fue inscripta en el Registro Público de Comercio a cargo del Registro Mercantil de Madrid. La actividad principal es una sociedad holding.
17. SDEBAN es una sociedad limitada que fue inscripta en el Registro Público de Comercio a cargo del Registro Mercantil de Barcelona. La actividad principal es una sociedad holding.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*



I.2.3. El Objeto

18. AES PAMPA una sociedad anónima inversora, controlada por DESA que es titular del 100% del capital social y derechos de voto.
19. EDES cuya actividad principal es la prestación del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra controlada por AES PAMPA que es titular del 90% de su capital social y derechos de voto.
20. AESEBA es una sociedad anónima inversora, controlada por DESA que es titular del 100% del capital social.
21. EDEN cuya actividad principal es la prestación del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra controlada por AESEBA que es titular del 90% de su capital social y derechos de voto.

II. ENCUADRAMIENTO JURIDICO

22. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
23. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.
24. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas, supera el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

III. PROCEDIMIENTO

25. Con fecha 3 de junio de 2016 las partes de la operación notificaron la operación conforme a lo establecido en el artículo 8° de la Ley de Defensa de la Competencia.
26. Con fecha 22 de junio de 2016, en virtud de lo estipulado en el Artículo 16 de la Ley N° 25.156, esta COMISIÓN NACIONAL solicitó al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD y al ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, su intervención en relación a la operación bajo análisis.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*



MAZIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

27. Con fecha 23 de junio de 2016, el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD recibió el oficio ordenado precedentemente.
28. Con fecha 26 de junio de 2016, el ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES recibió el oficio ordenado precedentemente.
29. Analizada la información suministrada por las partes en la notificación efectuada, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entendió que la misma no satisfacía los requerimientos establecidos en el F1, por lo que con fecha 9 de agosto de 2016 consideró que la información se hallaba incompleta, formulando observaciones al F1 y haciéndoles saber que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 comenzó a correr el día hábil posterior al 4 de agosto de 2016 y que hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado quedaría suspendido dicho plazo. Dicha providencia se notificó en la misma fecha.
30. Con fecha 13 de septiembre de 2016 esta COMISIÓN NACIONAL agregó la Nota ENRE N° 230.881 recibida en fecha 24 de agosto de 2016 y suscripta por el Licenciado DARIO ARRUE en su carácter de Jefe del Área de Análisis Regulatorio y Estudios Especiales del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, donde solicita remisión de copia del Formulario F1, ordenando extracción y certificación de copias a fin de remitir las mismas.
31. Con fecha 14 de septiembre de 2016 el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD recibió el oficio ordenado precedentemente.
32. Con la recepción por parte del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD y el ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, y habiendo transcurrido ampliamente el plazo otorgado, no habiéndose expedido al respecto, en virtud de lo dispuesto por el Decreto 89/2001, se considera que no poseen objeción alguna que formular.
33. Finalmente, con fecha 16 de mayo de 2017, las partes realizaron una presentación a fin de dar cumplimiento al requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional y consecuentemente se tiene por aprobado el Formulario F1, continuando el cómputo del plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del último día hábil posterior al enunciado.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la operación

34. Tal como fuera previamente expuesto, la presente operación consiste en la toma de control por parte de DESA, de las empresas AES PAMPA y AESEBA, controlantes respectivamente de EDES y EDEN.
35. DESA es una sociedad anónima Argentina con objeto de inversión, controlada en forma indirecta por el Sr LUIS PABLO ROGELIO PAGANO.
36. Cabe destacar que con anterioridad a la operación que se analiza, el Sr LUIS PABLO ROGELIO PAGANO, era co - controlante de la empresa MAGINTEC a través de su participación directa del 50% del capital social y votos, esta última controlante indirecta de las empresas distribuidoras EDESA y ESED.
37. La tabla siguiente describe las actividades que desarrollan en el país las empresas afectadas en la operación bajo análisis:

Tabla N° 1: Actividades de las empresas afectadas

EMPRESA OBJETO	
EDES	Tiene como actividad principal la prestación del servicio de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica en la zona sur de la provincia de Buenos Aires.
EDEN	Tiene por objeto exclusivo la prestación del servicio de distribución de energía eléctrica en el noreste de la Provincia de Buenos Aires.
GRUPO ADQUIRENTE	
EDESA	Tiene por objeto exclusivo la prestación del servicio de distribución de energía eléctrica en la provincia de Salta.
ESED	Tiene como actividad la distribución de electricidad a zonas aisladas dentro de la Provincia de Salta. Posee una concesión de servicio eléctrico destinado a cubrir las necesidades eléctricas esenciales de todos los habitantes rurales dispersos en Salta. ESED distribuye energía autogenerada, no encontrándose vinculada a la red de distribución provincial ni al SIN.

Fuente: Elaboración propia en función de las actividades realizadas por las partes.

38. Si bien los servicios de distribución constituyen mercados geográficos separados, una operación como la notificada puede generar efectos al aumentar el poder de compra o porque podría afectar las posibilidades de competencia por comparación.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA

39. Por consiguiente, se puede identificarse una potencial relación horizontal en la compra de energía eléctrica, derivado de la consolidación en un mismo grupo de las empresas EDES, EDEN y EDESA³.
40. En el caso bajo análisis, se verifica una reducida participación conjunta en las compras de energía del MEM (4,3% en 2015). Además, considerando que existen diversas distribuidoras de energía eléctrica (46 según registros de ADEERA⁴ a mayo de 2016) que pueden ser utilizadas como comparadores y que también pueden utilizarse mecanismos de competencia por comparación mediante técnicas de benchmarking con distribuidoras de otros países, la operación notificada no genera efectos horizontales que puedan afectar negativamente la competencia.
41. Por consiguiente y para concluir, con motivo de la siguiente operación no caben esperar efectos económicos que afecten negativamente las condiciones imperantes en los mercados, ya que no se verifican relaciones horizontales o verticales que pudieran generar motivos de preocupación desde el punto de vista de la competencia respecto de ninguna de las actividades alcanzadas por las mismas.

V. CLÁUSULAS DE RESTRICCIONES ACCESORIAS

42. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes a los efectos de la presente operación, esta Comisión Nacional advierte la presencia de dos cláusulas en la oferta de fecha 27 de mayo de 2016, identificadas como: (i) 6.4. *Confidencialidad*, que prevé un plazo de dos años posteriores a la fecha de cierre del Contrato, en el que los vendedores mantendrán estricta confidencialidad y se abstendrán de revelar toda información confidencial⁵ de las sociedades; y (ii) 6.6. *Ausencia de contrataciones* que prevé un plazo de doce meses posteriores a la fecha de cierre del Contrato, en el que los vendedores no podrán contratar a ninguna persona que fuera empleado de la compradora o la sociedad al momento de celebración del contrato.
43. En principio, las partes tienen la facultad de arribar a acuerdos que regulen recíprocamente sus derechos y obligaciones, incluso en esta materia. En consecuencia,

³ ESED: se dedica a la distribución en zonas aisladas de la Provincia de Salta, distribuyendo la energía que genera, sin estar vinculada ni a la red de la distribuidora provincial ni al Sistema Interconectado Nacional (en adelante "SIN"), por consiguiente se excluye del análisis por no ser demandante de Energía eléctrica en el MEM.

⁴ Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina, Informe mensual mayo 2016, <http://www.adeera.com.ar>.

⁵ La cláusula 8.10 establece que se refiere a la información confidencial con respecto a cualquiera de las compañías conocidas o adquirida por los vendedores, sus personas vinculadas o sus respectivos representantes antes del cierre.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

lo acordado constituiría la expresión del ejercicio de su libertad de comerciar libremente. No obstante, las restricciones accesorias pueden encontrarse alcanzadas por el Artículo 7 de la Ley N° 25.156, si se constituyen en barreras a la entrada al mercado y siempre que dicha barrera tenga la potencialidad de resultar en un perjuicio para el interés económico general.

44. Por ello, las cláusulas con restricciones accesorias deben considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre la competencia, tal como ha sido explícitamente recogido como fundamento de la decisión revocatoria de la Resolución SC N°63/2012 realizada por la Cámara Civil y Comercial Federal - Sala 1 en la Causa 25.240/15/CA2⁶.
45. Asimismo, las objeciones contra las restricciones accesorias deben fundarse con la misma rigurosidad con que se fundamente cualquier objeción al acuerdo que instrumenta la operación notificada, quedando a cargo de esta Comisión proveer evidencia suficiente para encuadrar el acuerdo y/o las cláusulas de restricciones accesorias en el Artículo 7 de la Ley, al atribuirles por objeto o efecto restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar en perjuicio para el interés económico general. En ese mismo sentido también se ha expresado el fallo precitado ⁷.
46. En este caso, es necesario resaltar que, al tratarse de una concentración económica de conglomerado, esta no implica efectos horizontales o verticales y, en consecuencia, la estructura de la oferta en los mercados relevantes implicados no se ve alterada.
47. Al no implicar el examen de este tipo de concentraciones económicas un análisis de la estructura del mercado relevante, tampoco se incluirán estas variables en el relevamiento de las cláusulas de restricciones accesorias, que se limitará a los criterios de partes involucradas, duración y contenido.
48. En lo que hace a los sujetos, la cláusula en análisis no puede extenderse a quienes no se relacionan o vinculan en forma inmediata con el objeto de transferencia. En la presente operación, este punto no presenta complicaciones ya que el sujeto obligado por la misma es el vendedor.
49. En lo que respecta a la duración temporal permitida esta Comisión Nacional, siguiendo los precedentes internacionales, ha considerado que un plazo razonable es aquel que permite

⁶ La sentencia mencionada explica que "la operación informada no afecta la competencia y que, si el acuerdo principal no representa una preocupación o un peligro para la competencia ni para el interés económico general, la misma suerte debería correr para las cláusulas accesorias de dicho contrato".

⁷ Causa 25.240/15/CA2.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*



al adquirente asegurar la transferencia de la totalidad de los activos y proteger su inversión. Dicho plazo puede variar según las particularidades de cada operación y de los mercados afectados.

50. Las cláusulas analizadas se extienden por el período de uno (1) y dos (2) años posteriores a la Fecha de Cierre, es decir que durante dicho período el vendedor no podrá divulgar información confidencial relacionada con las sociedades en confidencia y/o contratar personal de la compradora o la sociedad. En consecuencia, no presenta complicaciones desde una perspectiva temporal pues resulta razonable dado las características de la operación que se notifica.
51. En cuanto al contenido, la restricción se limita a información confidencial y empleados de las sociedades y la compradora, no presentando complicaciones ya que se limita a la información relacionada con la sociedad o las sociedades controladas por la sociedad, conocida o adquirida por el vendedor antes del cierre y a los empleados activos al momento de la operación.
52. Por tanto, siguiendo la línea de razonamiento descripta en los párrafos precedentes, en el caso bajo análisis, la operación notificada no presenta ningún elemento de preocupación desde el punto de vista de defensa de la competencia, por lo cual, las restricciones accesorias a dicha operación acordada por las partes contratantes, por sí mismas no tienen potencial entidad como para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar en perjuicio para el interés económico general.

VI. CONCLUSIONES

53. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7º de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
54. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO autorizar la operación notificada, que consiste en la compra por parte de DESARROLLADORA ENERGÉTICA S.A. a ZARGAS PARTICIPACIONES S.L. y a FOSCAR HISPANO GESTIONES S.L del 100% del capital social y derechos de voto de AES PAMPA ENERGY S.A. y a SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BUENOS AIRES NORTE S.L. del 100% en el capital social y derechos de voto AESEBA S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inc. a) de la Ley N° 25.156.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA

55. Elévese el presente Dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN para su conocimiento e intervención.

PABLO TREVISÁN
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

ESTEBAN M. GRECO
PRESIDENTE
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

María Fernanda Viecens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

EDUARDO
UR (h)
de Defensa
de la Competencia

MARINA BIDART
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: s01:0235181/2016 (Conc. 1328)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.05.18 13:28:52 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.05.18 13:28:52 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número:

Referencia: EXP-S01:0235181/2016 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA (CONC. 1328)

VISTO el Expediente N° S01:0235181/2016 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación, que se notifica el día 3 de junio de 2016, consiste en la compra por parte de la firma DESARROLLADORA ENERGÉTICA S.A. a la firma ZARGAS PARTICIPACIONES S.L., SOCIEDAD UNIPERSONAL y a la firma FOSCAR HISPANO GESTIONES S.L. del CIEN POR CIENTO (100 %) del capital social y derechos de voto de la firma AES PAMPA ENERGY S.A. y a la firma SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BUENOS AIRES NORTE S.L. del CIEN POR CIENTO (100 %) del capital social y derechos de voto de la firma AESEBA S.A.

Que la firma AES PAMPA ENERGY S.A. es titular del NOVENTA POR CIENTO (90 %) del capital social y derecho a voto de la firma EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA SUR S.A. y la firma AESEBA S.A. es titular del NOVENTA POR CIENTO (90 %) del capital social y derecho de voto de la firma EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA NORTE S.A.

Que como consecuencia de la operación notificada la firma DESARROLLADORA ENERGÉTICA S.A. adquiere el control directo sobre las firmas AES PAMPA ENERGY S.A. y AESEBA S.A., y a su vez, el control indirecto de las firmas EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA SUR S.A. y EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA NORTE S.A.

Que la operación se instrumentó a través de una oferta de compra de acciones realizada el día 27 de mayo de 2016 y aceptada el mismo día, estableciendo la fecha de cierre de dicha operación.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del

Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen N° 110 de fecha 18 de mayo de 2017 aconsejando al señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, consistente en la compra por parte de la firma DESARROLLADORA ENERGÉTICA S.A. a la firma ZARGAS PARTICIPACIONES S.L., SOCIEDAD UNIPERSONAL y a la firma FOSCAR HISPANO GESTIONES S.L. del CIEN POR CIENTO (100 %) del capital social y derechos de voto de la firma AES PAMPA ENERGY S.A. y a la firma SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BUENOS AIRES NORTE S.L. del CIEN POR CIENTO (100 %) del capital social y derechos de voto de la firma AESEBA S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica consistente en la compra por parte de la firma DESARROLLADORA ENERGÉTICA S.A. a la firma ZARGAS PARTICIPACIONES S.L., SOCIEDAD UNIPERSONAL y a la firma FOSCAR HISPANO GESTIONES S.L. del CIEN POR CIENTO (100 %) del capital social y derechos de voto de la firma AES PAMPA ENERGY S.A. y a la firma SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BUENOS AIRES NORTE S.L. del CIEN POR CIENTO (100 %) del capital social y derechos de voto de la firma AESEBA S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 110 de fecha 18 de mayo de 2017 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo, IF-2017-09163333-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2017.07.14 12:43:01 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires